

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

2011/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות)

הוספת סעיף 13ב 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹, אחרי סעיף 13 יבוא :

13ב. לא יכהן חבר הכנסת כראש הממשלה במשך יותר
ראש הממשלה
לשתי תקופות
כהונה רצופות
משתי תקופות כהונה רצופות ; לעניין זה, "תקופת
כהונה" – תקופה שבה חבר הכנסת עומד בראש
הממשלה שהכנסת הביעה בה אמון לפי סעיף 13(ד)
או 28(ב), ועד לכינונה של ממשלה חדשה."

תחולה 2. חוק יסוד זה יחול על כינון הממשלה החל מהכנסת העשרים ושש.

דבר הסבר

חוק-יסוד : הממשלה קובע במתכונתו הנוכחית שחבר הכנסת שהרכיב ממשלה יעמוד בראשה. קיימת חשיבות רבה בממשל דמוקרטי לתחלופה של האישיות העומדת בראש המערכת, כדי למנוע ניוון וניתוק. כמו כן, הגבלה לשתי קדנציות רצופות בלבד מייצרת יציבות שלטונית. התמריץ לראש הממשלה הוא לשמר את הקואליציה ולא למהר לבחירות נוספות. לפיכך, מוצע לקבוע הגבלה חוקתית לפיה כהונת ראש ממשלה תוגבל לשתי כהונות רצופות. למען הסר ספק יצוין שמגבלה זו אינה נוגעת לזהות המפלגה שהעומד בראשה ירכיב את הממשלה, וייתכן שתהא זו אותה המפלגה במשך עשרות שנים. זאת כדי שלא לפגוע ברצון העם אם יש רוב שמבקש לשמר מדיניות קיימת. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/526/24) ועל ידי חברת הכנסת גידא רינאוי-זועבי (פ/1723/24). הצעת החוק זהה לפ/1723/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.